

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1824/2545

ป.วิ.อ. มาตรา 192

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย สาธิต บุญพลอย กับพวก

โจทก์

จำเลย

จำเลยมิได้รับของโจร แต่ร่วมกับ ว. ลักรถจักรยานยนต์ของกลาง แม้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษฐานรับของโจร โจทก์ไม่ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจแก้ไขบทลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม และกรณีมิใช่การพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอเพราะโจทก์ได้บรรยายฟ้องและร้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรฐานหนึ่งฐานใด

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2541 เวลากลางคืนก่อนเที่ยงจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันลักทรัพย์รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานคร 9 ห-0311 ราคา 85,455 บาท ของบริษัทไฮเวย์ จำกัดซึ่งอยู่ในความครอบครองของนางสาวน้องเล็ก จิตสงบ ไปโดยสุจริต โดยจำเลยทั้งสองกับพวกใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด หรือพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม หรือมิฉะนั้นตามวันและเวลาสถานที่ดังกล่าวข้างต้น จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการ

ใดซึ่งรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย โดยจำเลยทั้งสองกับพวกรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินอันได้มาโดยการกระทำผิดฐานลักทรัพย์ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 35, 336 ทวิ, 357

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก จำคุก 3 ปี จำเลยที่ 1 อายุกว่าสิบเจ็ดปี แต่ไม่เกินยี่สิบปี ลดมาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 คงจำคุก 2 ปี คำรับของจำเลยในชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสี่คงจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง คนร้ายหลายคนร่วมกันลักรถจักรยานยนต์ของกลางของบริษัทไฮเวย์ จำกัด ขณะอยู่ในความครอบครองของนางสาวน้องเล็กจิตสงบ ผู้เสียหาย เจ้าพนักงานงานตำรวจจับกุมจำเลยทั้งสอง และนายวินัสเจิมกลาง จำเลยที่ 1 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5755/2541 ของศาลชั้นต้นซึ่งศาลพิพากษาลงโทษและคดีถึงที่สุด พร้อมยึดรถจักรยานยนต์ของกลางปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 มีว่า จำเลยที่ 1 กระทำความผิดฐานรับของโจรหรือไม่ นายสมมาตร เรืองศรี พยานโจทก์เบิกความว่าวันที่ 10 มิถุนายน 2541 เวลา 5 นาฬิกา ผู้เสียหายบอกว่าคนร้าย

ลักรถจักรยานยนต์ของกลาง นายสมมาตรออกจากห้องพักชะโงกดูตรงระเบียงเห็น
คนร้ายอยู่ห่างออกไปประมาณ 10 เมตร คนร้ายขับรถจักรยานยนต์ของกลางออก
จากแฟลตอบลรัตน์นายสมมาตรโทรศัพท์แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานตำรวจหน่วยปฏิบัติ
การพิเศษ 191 และแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาล
บางโพธิ์พวง พร้อมกับออกติดตามคนร้ายโดยมีน้องชายร่วมเดินทางไปด้วย เวลา 9
นาฬิกา นายสมมาตรพบรถจักรยานยนต์ของกลางจอดที่หน้าร้านซ่อมรถ
จักรยานยนต์ของจำเลยที่ 2 ได้ความจากคนในร้านว่ามีชาย 2 คน ขับรถ
จักรยานยนต์ของกลางมาฝากจอดที่หน้าร้าน นายสมมาตรแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ
สายตรวจและแอบซุ่มดูอยู่จนกระทั่งเวลา 11.30 นาฬิกา จำเลยที่ 1 และนายวินัสใช้
รถจักรยานยนต์แบบผู้หญิง สีเขียว ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งเป็นคันเดียวกับที่นาย
สมมาตรเห็นขณะคนร้ายลักรถจักรยานยนต์ของกลาง แล่นมาจอดที่หน้าร้านซ่อมรถ
จักรยานยนต์ของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ดึงสติ๊กเกอร์ที่ท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์
ของกลางออก น้องชายผู้เสียหายสอบถามนายวินัสและจำเลยที่ 1 ว่าเป็นผู้นำรถ
จักรยานยนต์ของกลางมาจอดหรือไม่นายวินัสและจำเลยที่ 1 ยอมรับ เจ้าพนักงาน
ตำรวจจึงควบคุมตัวนายวินัส และจำเลยที่ 1 ไว้ แผ่นป้ายทะเบียนรถ ป้ายวงกลม
เสียภาษีป้ายประกันภัยบุคคลผู้ประสบภัยจากรถ และกุญแจล็อกคอรถของรถ
จักรยานยนต์ของกลางหายไป นายวินัสรับว่ากุญแจล็อกคอรถอยู่กับตน ส่วนแผ่น
ป้ายทะเบียนรถ ป้ายวงกลม เสียภาษีและป้ายประกันภัยบุคคลผู้ประสบภัยจากรถ
ถูกแกะทิ้งระหว่างทางจำเลยที่ 1 และนายวินัสนำเจ้าพนักงานตำรวจไปค้นหาและพบ
ป้ายวงกลมเสียภาษี ป้ายประกันภัยบุคคลผู้ประสบภัยจากรถของรถจักรยานยนต์
ของกลางในเชิงไม้ไผ่ในซอยประตู 1 ส่วนแผ่นป้ายทะเบียนรถหาไม่พบ ร้อยตำรวจ
เอกสุรัชย์ วัชรพาณิชย์ ผู้จับกุมและร้อยตำรวจเอกสำรวย เข้มพิลา พนักงาน
สอบสวนเบิกความว่า จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนว่าร่วม
กับนายวินัสลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ของกลางโดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นยาน

พาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป เห็นว่าพยานโจทก์ทั้งสาม ปากต่างไม่เคยรู้จักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยที่ 1 มาก่อน ข้อระวางสงสัยว่า พยานโจทก์ทั้งสามปากจะแก้งกล่าวหาและเบิกความใส่ร้ายจำเลยที่ 1 ให้ต้องโทษ อาญาจึงไม่มี บันทึกการจับกุมและบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาเอกสารหมาย จ.9 ก็มีข้อความสอดคล้องตรงกับที่พยานโจทก์ทั้งสามปากเบิกความ ทั้งจำเลยที่ 1 และ นายวินัยยังแสดงท่าประกอบคำรับสารภาพ ณ สถานที่เกิดเหตุให้เจ้าพนักงานตำรวจ ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน ตามภาพถ่ายหมาย จ.13 รวม 4 ภาพ เช่นนี้เชื่อได้ว่าจำเลยที่ 1 จวนตัวไม่อาจคิดหาข้อแก้ตัวได้ทันที่ซึ่งยอมให้ความจริงต่อเจ้าพนักงาน ตำรวจ ทั้งการที่จำเลยที่ 1 ร่วมกับนายวินัยนำเจ้าพนักงานตำรวจติดตามยึดป้าย วงกลมเสียภาษี และป้ายประกันภัยบุคคลผู้ประสบภัยจากรถของรถจักรยานยนต์ ของกลางที่ถูกจำเลยที่ 1 และนายวินัยแกะทิ้งระหว่างทางก่อนนำรถจักรยานยนต์ ของกลางมาจอดที่หน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ของจำเลยที่ 2 ก็เป็นข้อบ่งบอกได้ว่า จำเลยที่ 1 ร่วมรู้เห็นการลักรถจักรยานยนต์ของกลางจากแฟลตอุบลรัตน์มาแต่แรก จำเลยที่ 1 แกะสติ๊กเกอร์ท้อไอเสียของรถจักรยานยนต์ของกลางออกก็เป็นการกลบเกลื่อนทำลายพยานหลักฐานประการหนึ่ง ประกอบกับพฤติการณ์ที่จำเลยที่ 1 อยู่ ร่วมกับนายวินัยก่อนถูกจับกุมหลังเกิดเหตุไม่กี่ชั่วโมงเช่นนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 มิได้รับของโจร หากแต่ร่วมกับนายวินัยลักรถจักรยานยนต์ของกลาง โดยมีเหตุฉกรรจ์ตามฟ้องโจทก์แม้โจทก์ไม่ฎีกา ศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขบทลงโทษจำเลย ที่ 1 ในความผิดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาเสียให้ถูกต้องได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม และกรณีมิใช่การ พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอเพราะโจทก์ได้บรรยายฟ้องและร้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานลักทรัพย์มีเหตุฉกรรจ์หรือความผิดฐานรับของโจรฐานหนึ่งฐานใด"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335(1)(7) วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 336 ทวิ ยกฟ้องความผิดฐานรับของโจร

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุเทพ เจตนาการณ์กุล-ปัญญา ถนอมรอด-วรนาถ ภูมิถาวร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษฐานรับของโจรย่อมตรงตามความประสงค์
ของโจทก์แล้ว โจทก์จึงอุทธรณ์ขอให้ลงโทษฐานลักทรัพย์ไม่ได้ข้อหาลักทรัพย์จึงยุติ
ไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ส่วนจำเลยมีสิทธิฎีกาได้ว่า จำเลยไม่ได้กระทำความ
ผิดฐานรับของโจร เมื่อจำเลยฎีกา การพิพากษาคดีของศาลฎีกาจะต้องนำประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 มาใช้บังคับตามมาตรา 215 และ 225
โดยถือว่าในชั้นฎีกาข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาของศาลฎีกาตามที่ศาลฎีกา
ฟังว่า จำเลยกระทำความผิดฐานลักทรัพย์แตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวมาในฟ้อง
ตามที่จำเลยฎีกาว่ารับของโจรแต่ตามบทบัญญัติมาตรา 192 วรรคสามที่แก้ไขใหม่ มิ
ให้ถือว่าข้อแตกต่างระหว่างการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์หรือรับของโจร เป็นข้อ
แตกต่างในข้อสาระสำคัญ ทั้งมิให้ถือว่าข้อที่พิจารณาได้ความนั้นเป็นเรื่องเกินคำขอ
หรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ ศาลฎีกาจึงพิพากษาลงโทษฐานลักทรัพย์
ได้ แม้ข้อหาลักทรัพย์จะยุติไปแล้วก็ตาม ไพโรจน์ วายุภาพ